

의료법 일부개정법률안 (김종민의원 대표발의)

의안 번호	17659
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 김종민 · 허성무 · 최혁진
손 솔 · 한창민 · 윤종오
김승원 · 전종덕 · 안호영
황운하 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법상 불법개설 의료기관에 대한 실태조사는 ‘비의료인에 의한 의료기관 개설’ 여부에 국한되어 있음. 또한, 불법개설 여부에 대한 조사거부시 제재 수단은 ‘비의료인에 의한 의료기관 개설 및 의료기관을 개설·운영하는 의료법인등이 그 법인 명의를 빌려주는 행위’에 한정되어, 네트워크형 중복개설·운영 등 기업화·지능화 추세 대응에 한계가 있는 실정임.

이에 실태조사의 범위와 조사 거부 시 제재 대상을 현실화하는 한편, 실태조사 조문 중 일부 내용을 보편적 어구로 기술함으로써 명확화하려는 것임(안 제33조의3, 제64조, 제87조의2, 제89조).

의료법 일부개정법률안

의료법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조의3제1항 전단 중 “제33조제2항을 위반하여 의료기관을 개설할 수 없는 자가”를 “제4조제2항, 제33조제2항·제8항·제10항을 위반하여”로, “위법이 확정된 경우”를 “법원의 판결로써 위법이 확정된 경우”로 하고, 같은 항 후단 중 “수사기관의 수사로 제33조제2항을 위반한 의료기관의”를 “실태조사 없이 수사기관의 수사를 거쳐 법원의 판결로써”로 하며, 같은 조 제3항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 실태조사에 대하여는 제61조, 제61조의2, 제64조제1항제3호, 제89조제4호를 준용한다.

제64조제1항제3호 중 “기피 또는 방해”를 “거부·방해 또는 기피”로 한다.

제87조의2제2항제2호 본문 중 “제12조제2항”을 “제4조제2항, 제12조제2항”으로 한다.

제89조제4호 중 “제33조제2항·제10항 위반 여부에 관한 조사임을 명시한 경우에 한정한다”를 “제33조의3에 따른 제4조제2항, 제33조제2항·제8항·제10항에 관한 실태조사에 한정한다”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제33조의3(실태조사) ① 보건복지부장관은 <u>제33조제2항을 위반하여 의료기관을 개설할 수 없는 자가</u> 개설·운영하는 의료기관의 실태를 파악하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 조사(이하 이 조에서 “실태조사”라 한다)를 실시하고, <u>위법이 확정된 경우</u> 그 결과를 공표하여야 한다. 이 경우 <u>수사기관의 수사로 제33조제2항을 위반한 의료기관의 위법이 확정된 경우</u> 도 공표 대상에 포함한다.	제33조의3(실태조사) ① ----- ----- <u>제4조제2항, 제33조제2항·제8항·제10항을 위반하여</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>법원의 판결로써 위법이 확정된 경우</u> ----- ----- <u>실태조사 없이</u> <u>수사기관의 수사를 거쳐 법원의 판결로써</u> ----- -----.
② (생략) <u><신설></u>	② (현행과 같음)
③ (생략)	③ <u>실태조사에 대하여는 제61조, 제61조의2, 제64조제1항제3호, 제89조제4호를 준용한다.</u>
제64조(개설 허가 취소 등) ① 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 <u>의료기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면</u>	제64조(개설 허가 취소 등) ① - ----- ----- -----

그 의료업을 1년의 범위에서
정지시키거나 개설 허가의 취
소 또는 의료기관 폐쇄를 명할
수 있다. 다만, 제8호에 해당하
는 경우에는 의료기관 개설 허
가의 취소 또는 의료기관 폐쇄
를 명하여야 하며, 의료기관 폐
쇄는 제33조제3항과 제35조제1
항 본문에 따라 신고한 의료기
관에만 명할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 제61조에 따른 관계 공무원
의 직무 수행을 기피 또는 방
해하거나 제59조 또는 제63조
에 따른 명령을 위반한 때

4. ~ 9. (생략)

제87조의2(벌칙) ① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 자는 5년 이하의 징
역이나 5천만원 이하의 벌금에
처한다.

1. 1의2. (생략)

2. 제12조제2항 및 제3항, 제18
조제3항, 제21조의2제5항·제

-----.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. -----
----- 거부·방
해 또는 기피-----

4. ~ 9. (현행과 같음)

제87조의2(벌칙) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 1의2. (현행과 같음)

2. 제4조제2항, 제12조제2항 --

8항, 제23조제3항, 제27조제1항, 제33조제2항(제82조제3항에서 준용하는 경우만을 말한다)·제8항(제82조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)·제10항을 위반한 자. 다만, 제12조제3항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. 3. ~ 5. (생략) 제89조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 제61조제1항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 자(제33조제2항·제10항 위반 여부에 관한 조사임을 명시한 경우에 한정한다)	----- ----- ----- ----- ----- -----. ----- -----. 3. ~ 5. (현행과 같음) 제89조(벌칙) ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- <u>제33조의3에 따른 제4조제2항, 제33조제2항·제8항·제10항에 관한 실태조사에 한정한다-</u>
--	--